

Myös lainvalmistelua on yleisesti kritisoitu viime vuosina esimerkiksi vaikutusten arvioinnin puutteista, liiallisesta poliittisesta ohjauksesta ja tiukoista aikatauluista. Tutkimusaineistossakin etenkin haastatteluhetkellä ajankohtainen rakentamislain valmistelu sai osakseen vastaavaa kommentointia.

Lainvalmistelua ohjaa muodollisjuridinen prosessi, mutta siihen liittyvästä poliittisesta ohjauksesta ei Sitran teettämän selvityksen mukaan ole ohjeistusta ja toimintatavat voivat vaihdella merkittävästi ministeriöittäin. Poliittisesta ohjauksesta ei myöskään synny lainvalmisteluvaiheessa dokumentaatiota, mikä osaltaan tekee siitä läpinäkymätöntä. Poliittinen ohjaus on demokratiassa luonnollinen osa lakien suunnittelu- ja päätöksentekovaiheita. Varsinaisessa lainvalmisteluvaiheessa sitä on kuitenkin yleensä pidetty ongelmallisena ja jopa valmistelun laadun vaarantavana.⁵¹⁵

Politiikan tutkijat Hanna Kuusela ja Matti Ylönen liittävät lainsäädäntövalmistelun heikkenemisen yhdeksi syyksi myös valtion tilaaja-tuottajamallissa yleistyneen tiedontuotannon ulkopuolisuena konsulttityönä.⁵¹⁶ Vaikka selvitystiedon tuottamiselle komiteatyönä on Suomessa pitkä perinne, vastaavaa ohjausta asiantuntijaselvityksille ei enää ole, vaan ministeriöiden ohjausrooli korostuu.⁵¹⁷ Samalla kun julkisen sektorin toiminta on tullut yhä riippuvaisemmiksi konsulteista, niille tiedon tuottajina kertyy helposti myös tiedollinen monopoli sen sijaan, että asiantuntijatietoa kerrytettäisiin hallinnossa itsessään. Hiljaisen tiedon katoamisen myötä käsitystä tavoitteiden ja tekemisen taustasta, kehityskulusta ja nykytilasta ei välttämättä pystytty muodostamaan.⁵¹⁸ Sen enempää Kuusela ja Ylönen kuin taloustieteilijät Mariana Mazzucato ja Rosie Collington eivät syytä asiasta konsulttiyhtiöitä, vaan niiltä palveluita verorahoilla tilaavaa julkista sektoria. Konsulttien käyttäminen ei ole perusteltua sellaisissa tilanteissa, joissa palvelut ovat paljon kalliimpia kuin niiden tuottama lisäarvo.⁵¹⁹ Asiantuntijahaastatteluissa muistutetaan, että konsulttityölle on paikkansa harvemmin vastaan tulevissa tehtävissä, joissa vaaditaan erityisosaamista. Ongelmana nähdään kuitenkin, että konsulteille ulkoistetaan myös tavanomaisesti viranhaltijoille kuuluvia tehtäviä ja sen mukana valtaa.

nää konsultit, niillä on todella paljon valtaa. Ja sitä valtaa on paljon vaikeampi hallita ja nähdä. (H14)

⁵¹⁵ Backman, J. 17.4.2023. Miten lainsäädännön valmistelua ohjataan poliittisesti? Sitra. S. 4–5, 11. Selvityksessä tuodaan toisaalta esille, että oikea-aikaisena ja -sisältöisenä poliittinen ohjaus voitaisiin nähdä myös etuna

⁵¹⁶ Kuusela, H. & Ylönen, M. 2013. Konsulttidemokratia. Miten valtiosta tehdään tyhmä ja tehoton. S. 129–130.

⁵¹⁷ Kunelius ym. 2009, 222. Valtionneuvoston komiteapäätöksen kumoamisella vuonna 2003 haluttiin kumota komiteatyön yksityiskohtainen ohjaus ja korostaa ministeriöiden vastuuta ohjaajana. Komiteatyön määrä oli käytännössä vähentynyt jo 1970-luvulta alkaen korvautuen työryhmillä. Ks. myös Kuusela & Ylönen 2013, s. 134–135. Komiteajärjestelmä oli avoimesti poliittinen ja salli myös eriäviä mielipiteitä, konsensusta ei tarvinnut saavuttaa.

⁵¹⁸ Kuusela & Ylönen 2013, s. 60, 94–95.

⁵¹⁹ Mazzucato, M. & Collington, R. 2023. The Big Con: How the Consulting Industry Weakens Our Businesses, Infantilizes Our Governments, and Warps Our Economies. Kuusela & Ylönen 2013, s. 8, 85, 92. Tutkijat huomauttavat, että työelämän murros myös pakottaa ihmisiä vakituisten työsuhteiden vähentyessä konsulteiksi.